



Saudi Technology and Security Comprehensive Control Co. Ltd
Supply Chain & Contract Management Sector

PO Number: 4500004965

PO Date: 04/08/2024

Vendor Name	Asset Technology Group	Buyer Name	Fawaz Abdulrahman M Alfawaz
Vendor ID	212747	Buyer Email	falfawaz@tahakom.com
Vendor Address	office 905 Olaya street 12211 Riyadh	Buyer Telephone	+966 11 838 6666
Payment Terms	Payment is due 30 days from invoice receiving date	Extension Number	
Project Name:	CORRESPONDENCE LICENSE RENEWAL- LICENSES - 2024	Document Currency	SAR

Line	Material	Description	Qty	UM	Price/Unit	Delivery Date	Net Amount	Vat Amount	Price Incl VAT
00010	43231512-0016	LIC MNGT SW; SUPPORT SERVICES ACTIVITY	1.000	AU	176,000	31/10/2025	176,000	26,400	202,400

Start Date : 01/11/2024

End Date : 31/10/2025

LICENSE MANAGEMENT SOFTWARE; SUPPORT SERVICES ACTIVITY ----- LICENSE MANAGEMENT SOFTWARE; SUPPORT SERVICES ACTIVITY

** This item has been requested against RFQ: D122728928

Total Net Amount: 176,000.00

Total Vat Amount: 26,400.00

Total Amount: 202,400.00

www.tahakom.com 1010437658 سجل تجاري 12331 الرياض 4846 +966 9200 14 888: الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة ت



info@tahakom.com Saudi Technology and Security Comprehensive Control Ltd T.+966 9200 14 888 - Building 4846 Riyadh 12331 - 4624 C.R.1010437658

**Terms and Conditions:**

1. This PO shall be governed by TAHAKOM's terms and conditions TAH/Temp/PO/AR/LDPD/20220927/V10

Please Note that:

The vendor invoices have to be submitted directly via Ariba. Agreed payment terms will be applied from the date of receiving correct invoice in alignment with PO/Contract via system.

For local suppliers: Invoice should comply with E-invoicing and ZATCA Regulations (Article 53, chapter5). Invoices not complying with ZATCA Regulations will be rejected.

All queries relating to the delivery, Invoices, Payment, and all related information have to be sent directly to supplier relations: SR@tahakom.com



الأحكام والشروط العامة

1 النطاق

1-1 تشكل الأحكام والشروط العامة للشراء (والمشار إليها هنا بالأحكام والشروط العامة) الأحكام والشروط العامة التي تنظم قبول تحكم لعروض أو منتجات أو خدمات المورد. وتطبق على جميع العمليات المتصلة أو الناشئة من تحكم لطلبات شراء المنتجات و/أو الخدمات من أي مورد.

1-2 ترفض تحكم أي شروط وأحكام إضافية تتعارض مع الأحكام والشروط العامة.

1-3 لا تعتبر أي إشارة إلى تسعيرة المورد، أو مناقضته، أو عرضه موافقة من قبل تحكم على أي بند أو شرط متضمن في مستندات المورد.

1-4 تشكل شحنات المورد للمنتجات أو بدء أداء الخدمات، وفقاً لإصدار أمر الشراء، قبولاً فعلياً لهذه الأحكام والشروط العامة الموحدة دون تعديل.

1-5 تشكل المستندات التالية جزءاً لا يتجزأ من أمر الشراء وجدول الاستلام، وتفسر على أنها جزء لا يتجزأ من أمر واحد يتعلق بشراء المنتجات و/أو الخدمات. وفي حال وجود اختلاف بين المستندات، تكون الأولوية كالتالي:-

أ- أمر الشراء وجدول التسليم.

ب - الأحكام والشروط العامة.

ج - القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية ٢٠٢٠

د - طلب تقديم العروض وطلب تقديم الأسعار المرسل من تحكم.

هـ- التسعيرة أو العرض المقدم من المورد.

و- أي مستند آخر تمت الموافقة عليه من تحكم والمورد كتابياً.

1-6 إذا نصت إحدى أمر الشراء أو جدول التسليم الصادرة من تحكم صراحة على أنها تعني إلغاء أو تعديل أي مادة في الأحكام والشروط العامة، فإن المادة الموجودة في الأحكام والشروط العامة تلغي أو تُعدل كما يقتضي الحال.

2. المصطلحات

تأخذ المصطلحات المكتوبة التالية المعاني الموضحة أمامها:

(أ) "نموذج استلام المواد أو الخدمات" وتعني النموذج المعتمد عبر النظام الإلكتروني لدى تحكم والذي يؤكد على قبول واستلام المنتجات و/أو الخدمات حسب معايير وإجراءات القبول.

(ب) "معايير وإجراءات القبول" وتعني المعايير والاختبارات والإجراءات الموضوعة من قبل تحكم أو التي يتم تعريفها في أمر الشراء، وجدول التسليم لتحديد ما إذا كانت المنتجات مشتملة على المواصفات والمتطلبات ومستوفية للمعايير المقبولة.

(ج) "تاريخ القبول" ويعني تاريخ تنفيذ معايير وإجراءات القبول بنجاح والتي ينتج عنها نموذج استلام المواد أو الخدمات تحمل نفس تاريخ القبول الصادر عن تحكم.

(د) "تاريخ التسليم" ويعني التاريخ الموضح في أمر الشراء وجدول التسليم الذي يلزم المورد حينه بتسليم المنتجات و/أو الخدمات على أساسه.

(هـ) "جدول التسليم" يعني الجدول الزمني لتسليم المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في أمر الشراء.

(و) "النقص/العيب" وتعني:

1. فيما يتعلق بالخدمات، في حال عدم توافق الخدمات مع أمر الشراء وجدول التسليم أو وجود خلل أو إغفال أو تأخير أو انقطاع أو عدم ملاءمة في الخدمات، و

2. فيما يتعلق بتوريد المنتجات عندما تكون المنتجات:-

أ- غير مطابقة لما نص عليه كل من أمر الشراء و/أو جدول التسليم؛ أو

ب - غير مستوفية للمواصفات أو المتطلبات أو الضمان أو العينات أو الإطار الزمني أو أي مواصفات أخرى في جدول التسليم؛ أو

ج - مخالفة أساليب التصنيع والتغليف والنقل لبنود أمر الشراء وجدول التسليم؛ أو

د - مخالفتها للقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية أو المحلية المعمول بها؛ أو

هـ- اختلاف الكميات المستلمة مع الكميات المطلوبة في أمر الشراء أو جدول التسليم أو العقد.

ز) "الملكية الفكرية" وتعني أي وكل ما هو معروف الآن أو معروف فيما بعد سواء كان ملموس أو غير ملموس مثل:

على سبيل المثال وليس الحصر: براءات الاختراع، والتصاميم، والشعارات، وحقوق النشر، والعلامات التجارية وحقوق الاسم التجاري، والأسرار التجارية، والمصالح القانونية الأخرى المعترف بها والمحمية بالملكية الفكرية

تحت أي نوع أو طبيعة، في جميع أنحاء العالم وكيفما صممت وفق القانون المطبق.

ح) "الرخصة (الرخص)" وتعني الإذن والسماح والموافقة الممنوحة من أجل توفير المنتجات أو أداء الخدمات.

ط) "الطرف" ويشير هنا فرداً إما لتحكم أو المورد، و "الأطراف" أو "الطرفان" أو "الطرفين" لاثنتين مجتمعين، تحكم والمورد.

ي) "أمر الشراء" ويعرف بأمر الشراء الصادر من تحكم للمورد متضمناً هذه الأحكام والشروط العامة عبر الإشارة إليها.

ك) "المنتجات" وتعني أي وكل الأصناف والتي تشمل ولا تنحصر على المعدات والمواد والبرامج والأنظمة التي اتفق عليها الطرفان ليتم تزويدها من قبل المورد لصالح تحكم بموجب أمر الشراء وجدول التسليم.

ل) "إثبات التسليم" وهو مستند مُعد وموقع من قبل موظفي تحكم المختصين، باستخدام نموذج مقبول لدى تحكم، إثباتاً لتسليم المنتجات إلى المستودع ذي الصلة.

م) "سعر الشراء" ويعني السعر الإجمالي لكل منتج أو خدمة تمت الموافقة عليها من قبل تحكم وحسب ما تم تحديده في أمر الشراء وجدول التسليم.

ن) "المورد" ويعني الشخص أو الكيان المسجل كمورد لدى تحكم لتنفيذ أعمال أو توريد سلع أو تقديم خدمات.

س) "الخدمات" وتعني جميع الخدمات و الخدمات العرضية أو الإضافية المقدمة لتحكم من قبل المورد كما هو محدد في أمر الشراء وجدول التسليم.

ع) "المواصفات" وتعني المواصفات الوظيفية والتقنية والتشغيلية للمنتجات أو الخدمات على شكل مستندات وإرشادات ومخططات والتي قد تشكل جزءاً من أمر الشراء وجدول التسليم و/أو بيان العمل أو طلبات المنافسة أو أي وثائق أخرى بما فيها دليل الاستخدام وعرض الأسعار. والتي تحدد الوظيفة، أو التصميم، أو المعايير، أو المحتوى، أو الصيغة، أو العلامة التجارية، أو النسق، أو الهيكل أو أي ميزة أخرى أو متطلبات معينة بإنشاء أو تطوير منتجات أخرى أو للاستهلاك. وقد تتضمن أيضاً مستويات للخدمة و/أو عينات.

"تحكم" وتعني الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم)، ص.ب ٤٦٢٤ ، الرياض، ١٢٣٣١ المملكة العربية السعودية بما في ذلك شركاتها الفرعية، التابعة لها والشركات التي تنشأ بعدها.

3التسليم

3-1 تسلّم/ تؤدى المنتجات و/أو الخدمات الخاضعة لأمر شراء معين في تاريخ التسليم أو/و جدول التسليم وفقاً لمصطلحات التجارة الدولية المحددة في أمر الشراء حيثما ينطبق ذلك.

3-2 الفشل في تسليم المنتجات و/أو الخدمات وفقاً لأمر الشراء، والأحكام والشروط العامة، والعرض المقدم من المورد للمنافسة سيخول تحكم للتالي:

أ- رفض قبول أي محاولة لاحقة لتسليم المنتجات و/أو الخدمات.

ب - إلغاء أمر الشراء دون أي مسؤولية على تحكم.

ج - الحصول على منتجات/ خدمات بديلة من مورد آخر وتحميل المورد أي مبالغ وتكاليف فعلية ناتجة عن ذلك.

3-3 إذا كان أمر الشراء يتضمن منتجات، وحتى يتم تسليم تحكم والحصول على موافقتها على المنتجات المطابقة لأمر الشراء، ينبغي على المورد تأمين المنتجات ضد جميع الأخطار أثناء شحنها إلى تحكم وأن تشمل يغطالة التأمينية للمخاطر المرتبطة بالنقل ومناولة المنتجات ويكون المورد مسؤولاً عن أي فقدان أو ضرر يلحق بالمنتجات قبل التسليم والموافقة. كما يلتزم المورد بنقل التأمين على المنتجات إلى تحكم عند استلام ال منتجات في المستودع وفي المرحلة التي يتم فيها نقل ملكية المنتجات من المورد إلى تحكم.

3-4 إذا كان أمر الشراء يتضمن منتجات، تنتقل ملكية المنتجات لتحكم عند تسليمها في موقع التسليم ويكون الاستلام للمخصص المخول بالاستلام والمحدد من قبل تحكم عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي من قبل الجهة المستفيدة في تحكم. وإلا سيكون المورد مسؤول مسؤولية كاملة عن أي ضرر أو فقدان قد يحدث قبل التسليم.

3-5 يتحمل المورد مسؤولية أي ضرر أو فقدان المنتجات.

3-6 الرخصة (الرخص): يجب على المورد منح تحكم كامل الأحقية دائماً في استخدام وتقديم المنتجات أو أداء الخدمات أو ترخيص طرف ثالث الاستخدام أو تقديم الخدمات. يجب أن يكون الترخيص خالياً من أي أعباء قوقح وأخرى، ويجب أن يحصل المورد على جميع الموافقات والتصديقات والرخص والإذن (القانوني والتنظيمي التعاقدية وغيره) الذي قد تطلبه السلطات المحلية والتي تعد مهمة لتقديم أمر الشراء ويحافظ على صلاحيتها طوال مدة أمر الشراء.

4 تطابق المنتجات

ينبغي أن تتطابق المنتجات و/أو الخدمات مع مواصفات و/أو متطلبات أمر الشراء و جدول التسليم و/أو بيان العمل و كتيبات طلبات المنافسة أو طلبات عرض الأسعار وبيان المواصفات وعرض المورد المعتمد من قبل تحكم. وأن تكون من أفضل المتاح من التصاميم والجودة والمواد والصنع، والتي لا تسود على وثائق التطابق المذكورة في هذه المادة والتي تعد أساس أمر الشراء، وأن تكون مطابقة للغرض المبلغ به المورد من قبل تحكم قبل إصدار أمر الشراء، وأن تكون خالية من الأعباء وحقوق أطراف ثالثة ومصالح ضمانية، وأن تتوافق مع جميع القوانين المعمول بها. عند عدم تطابق أي منتجات و/أو خدمات مع متطلبات أمر الشراء، تبلغ تحكم المورد وينبغي على المورد فوراً اتخاذ إجراءات تصحيحية لتأكيد الالتزام. إذا كانت الإجراءات التصحيحية غير مرضية لتحكم، فيحق لتحكم:

أ- رفض المنتجات و/أو الخدمات ومطالبة المورد باستبدال المنتجات و/أو الخدمات غير المتوافقة على مسؤولية ونفقة المورد خلال إطار زمني يتفق عليه الطرفان؛

ب - رفض المنتجات و/أو الخدمات ومطالبة المورد بإرجاع المبالغ الخاصة بالمنتجات و/أو الخدمات المفروضة كاملاً إذا كان الإصلاح أو الاستبدال غير ممكن؛

ج - الرفض بعدم قبول أي منتجات و/أو خدمات أخرى؛ و

د - إنهاء أمر الشراء دون أي مسؤولية إضافية على تحكم، بالإضافة إلى أنه يحق لتحكم شراء المنتجات والمواد المشابهة من مصدر بديل وأي تكاليف تتكبدها تحكم مقابل هذه المنتجات، يلزم المورد تعاقدًا بدفعها لتحكم. إذا وجد عيب في المنتجات خلال التسليم، وحيث كان أمر الشراء متعلق بمنتجات، فإن أي منتج ثبت أن به عيوب كامنة (حيث توجد أدلة على العيوب) والتي لم يك ن من الممكن اكتشافها خلال الفحص تحت معايير وإجراءات القبول ولكن فقط خلال أي اختبارات لاحقة تجرى من قبل تحكم فإنه يمكن لتحكم رفض قبول استلام بقية المنتجات المعيبة عبر إرسال إشعار خطي بذلك العيب للمورد. ويمكن إعادة المنتجات المعيبة للمورد. تخضع أي منتجات معاده إلى المورد بسبب العيوب الكامنة في الجودة أو الحالة والتي لم تظهر أثناء الفحص، للإستبدال دون أي رسوم أو يتم إرجاع قيمة تلك المنتجات المعيبة لحساب تحكم.

- 5-1 على المورد توريد المنتجات و/أو الخدمات وفقاً للأسعار المذكورة في أمر الشراء وجدول التسليم ذي الصلة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك على وجه التحديد في أمر الشراء وجدول التسليم، ينبغي أن تتضمن الأسعار تكاليف التغليف والتخزين والتعامل والتوسيم واختبار المنتجات والشحن لنقطة التسليم المحددة والتأمين والرسوم الحكومية الأخرى والضرائب و الرسوم المصرفية والتكاليف العرضية الأخرى.
- 5-2 ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الشراء وجدول التسليم، يجب على المورد توقع وتحمل أي اختلاف في الأسعار وبالتالي يقوم بتقديم أسعار ورسوم مستقرة وثابتة لتحكم لفرته وأوامر الشراء وجدول التسليم.
- 5-3 يمنح المورد لتحكم الحق القابل للنقل القابل للإلغاء لاستخدام المنتجات التي تم استلامها. لا يخضع حق تحكم في الاستخدام لأي تقييد من حيث زمان ومكان الاستخدام، و أن تغطي جميع أشكال الاستخدام المعروفة وقت الدخول في أمر الشراء وجدول التسليم.
- 5-4 يقر المورد أن جميع الأسعار والخصومات والضمانات والفوائد والشروط الأخرى المقدمة لتحكم في أمر الشراء مساوية لما يقدمه المورد لأي من عملائه الآخرين بالقيم المشابهة أو أفضل منها.

- 6-1 ما لم يتفق على خلاف ذلك في أمر الشراء وجدول التسليم، ينبغي أن تتضمن جميع الأسعار والرسوم المذكورة أدناه جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الإنتاج، والرسوم الجمركية، والرسوم، والحيات، والتكاليف، والمصروفات وغيرها من الضرائب الأخرى المفروضة من قبل أي سلطة حكومية والمتعلقة بالتصدير والاستيراد واستخدام المنتجات.
- 6-2 تحتفظ تحكم بالحق، دون الحصول على موافقة مسبقة من المورد، في خصم أي مبلغ من المبالغ المستحقة للطرف الثاني فيما يتعلق باستقطاع الضرائب وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، أو استردادها من المورد كدين مثل هذه المبالغ وجميع الخسائر الأخرى ذات الصلة التي تكبدتها تحكم.
- 6-3 يكون المورد مسؤول عن تسوية جميع الضرائب والرسوم وجميع المصاريف المقدرة فيما يتصل بها على وجه السرعة ويعوض ويعفي تحكم من ذلك.

- 7-1 يتعين على المورد أن يقدم فاتورة إلى تحكم بالمبالغ المستحقة لتوريد المنتجات و/أو الخدمات رهنا بقبول تحكم للمنتجات و/أو الخدمات والذي من خلاله يمكن للمورد رفع فواتيره عليها ("النظام الإلكتروني"). وتكون الفواتير بالعملة الموضحة في أمر الشراء أو جدول التسليم.
- 7-2 يجب على المورد أن يقدم النسخ الأصلية من الفواتير لتحكم، كما يجب أن تحتوي على المعلومات الآتية (حيثما ينطبق):

- أ- اسم وعنوان ورمز المورد.
- ب - اسم مرسل الشحنة (في حال اختلافه عن المورد).
- ج - بلد التصدير.
- د - البلد المصنع للمنتجات.
- هـ- شروط الشحنة المستخدمة.
- و- شروط الدفع.
- ز - رقم أمر الشراء ذي الصلة.
- ح - رقم القطع أو رقم البند.
- ط- شرح توضيحي مفصل للقطعة.
- ي - الأحجام.
- ك- وحدات القياس والأعداد.
- ل- أسعار الوحدة.
- م - السعر الصافي بعد الخصم.
- ن- استيفاء الفاتورة لجميع شروط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والأنظمة ذات الصلة.
- س- أن تكون الفاتورة مطابقة لأمر الشراء ذي الصلة.

ع - أمر العمل

7-3 يجب على المورد أن يرفق المستندات التالية مع الفواتير:

أ- إثبات التسليم أو ما يعادله بحسب نوع الخدمة المقدمة.

ب - عندما يتضمن أمر الشراء منتجات، فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى (أ) يرفق المورد مع الفاتورة الوثائق التالية (حيثما أمكن) أو أي وثائق مشابهة - المستندات المذكورة في ٧ تثبت استلام الشحن أو أي ثائق أخرى إلزامية قد تطلبها تحكم:

(1) سند الشحن.

(2) سند الشحن الجوي.

(3) قوائم التعبئة.

7-4 ما لم يحدد خلاف ذلك في أمر _____ الشراء وجدول التسليم، ترفع الفاتورة الأصلية و/أو النسخ الإلكترونية مباشرة على النظام الإلكتروني. وفي حال فشل رفع الفواتير على النظام لأي سبب كان، يتعين على المورد إرسال الفواتير إلى العنوان الوارد أدناه:

إدارة المشتريات، شركة تحكم ٦٨٤٦ طريق الملك فهد - حي العليا الوحدة رقم: ٢٠

- ١٢٣٣١ ص.ب ٤٦٢٤ الرياض، المملكة العربية السعودية

8 دفع فواتير المورد

8-1 مدة الدفع هي ٦٠ يوما ابتداءً من تاريخ الاستلام للفاتورة مستحقة ومستوفية الشروط مقبولة لدى تحكم، يجب ألا يكون تاريخ الفاتورة قبل تاريخ قبول المنتجات من قبل تحكم. ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في أمر الشراء.

8-2 في حال وجود عيب أو تأخير أو تقصير في التسليم/ الأداء من قبل المورد، يحق لتحكم بموجب إشعار مدته ١٥ يوماً، أن تمتنع عن دفع مبلغ يتناسب مع قيمة العيب أو التأخير في التسليم/ الأداء، كما يحق لتحكم في تلك الحالة اقتطاع المبالغ وفقاً للمادة (14) تعويضات مقطوعة.

8-3 يجوز لتحكم المطالبة بسداد وإرجاع المبالغ من المورد والتي دفعت مسبقاً في حال أثبتت أي من الظروف التالية أو جميعها:

أ- أي مبالغ غير صحيحة.

ب - أي مبالغ غير مستحقة دفعت للمورد.

ج - أي مبلغ دفع لمنتهج/ خدمة قُدمت بشكل لا يتطابق مع شروط أمر الشراء أو جدول التسليم.

8-4 لا يشكل دفع الفواتير قبول المنتجات و/أو الخدمات المقدمة من المورد. ويجب أن يخضع للتعديل بسبب النقص/ العيب أو أي إخفاق آخر من المورد في استيفاء معايير وإجراءات القبول. يحق لتحكم الامتناع عن الدفع فيما يتعلق بالشحنة التي لم يتم تسليمها وفقاً لأحكام أمر الشراء وجدول التسليم.

8-5 الدفع المسبق (إن وجد): يحق لتحكم وفقاً لسلطاتها التقديرية المطلقة، منح المورد دفعة مسبقة مقابل قيمة تقررها تحكم، بشرط ألا تتجاوز الـ ١٠ ٪ من إجمالي قيمة أمر الشراء وأن يقدم المورد ضماناً بنكيًا غير غو طوشمرير قابل للإلغاء يصدر من بنك مرخص من قبل البنك المركزي السعودي، يساوي قيمة الدفعة المقدمة، ويجب أن يظل سارياً حتى يتم استلام الخدمات و/أو المنتجات وقبولها من تحكم بالكامل، و وفقاً للأحكام والشروط العامة.

8-6 تقوم تحكم بخصم قيمة الدفعة المقدمة من مستحقات المورد على أقساط على أساس تناسبي بدءاً من الفاتورة الأولى.

8-7 تقوم تحكم بإبلاغ البنك الذي أصدر ضمان الدفعة المقدمة بقيمة التخفيض عن كل مبلغ يتم استرداده مقابل خصم من فاتورة مستحقة.

9 الفحص والقبول

9-1 يجوز لتحكم أو عملائها (عن طريق تحكم) فحص وتقييم الخدمات و/أو المنتجات في أي وقت ومكان معقولين. يخدم كل من الفحص أو الموافقة مصلحة تحكم وحدها، ولن يعفي المورد من إقراراته والتزاماته وصنماص عليها في هذه الأحكام والشروط العامة. إذا فشلت أي من الخدمات و/أو المنتجات في استيفاء متطلباتها، يجب على تحكم إخطار المورد بطبيعة النقص. كما يجب على المورد أن يصحح أي أوجه نقص من هذا لبيقلاً على الفور دون أي تكلفة إضافية على تحكم. يجب على المورد الاحتفاظ بملفات عمل كاملة ودقيقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات والتفسيرات والافتراضات والتقديرية والسجلات والرسومات ومعايرة المعدات والسجلات الأخرى المتعلقة بالخدمات و/أو المنتجات.

9-2 بصرف النظر عن أي فحص أو دفع مسبق، فإنه:

أ- في أوامر الشراء المتعلقة بالمنتجات، تكون جميع المنتجات خاضعة للفحص النهائي واختبار القبول في تاريخ التسليم أو بعده كما هو مذكور في أمر الشراء ذي الصلة؛ و

ب - في أوامر الشراء المتعلقة بالخدمات، تكون جميع الخدمات خاضعة لشروط وأحكام أمر الشراء.

تحدد تحكم وفقاً لتقديرها الخاص طريقة الفحص النهائي والقبول وموقعهما. قد تفحص تحكم ١٠٠ ٪ أو تأخذ عينة، طبقاً لخيار تحكم، وقد ترفض كل أو جزء منه وجد به عيب. 3-9 يمكن لحكم وفق إشعار خطي، إذا كانت المنتجات و/أو الخدمات بها عيب أو غير متوافقة مع متطلبات أمر الشراء وجدول التسليم، أن:

(أ) تفسخ أمر الشراء وجدول التسليم ذي الصلة والمتعلق بتلك المنتجات و/أو الخدمات؛

(ب) تقبل بالمنتجات و/أو الخدمات بتخفيض عادل في السعر يتفق عليه الطرفان؛

(ج) ترفض المنتجات و/أو الخدمات وتقتضي توفير بدائل لها؛ أو

(د) تطلب المنتجات و/أو الخدمات من مورد آخر وتحمل المورد المتخلف بفارق التكلفة بما فيها التكاليف العرضية أو الإضافية والتعويض عن الأضرار الفعلية.

4-9 لا يجوز استبدال أو معالجة المنتجات و/أو الخدمات المفروضة ما لم يستلم المورد أمر شراء بديل أو إلغاء من تحكم. تسليم البدائل يكون مصحوباً بإشعار خطي يوضح أن هذه المنتجات هي بدائل. إذا فشل المورد لسبب فيم البدائل المطلوبة في الحال، فإن لحكم تصحيح أي منتجات و/أو خدمات _____ بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات على نفقة المورد، أو أن تستبدلها بمنتجات و/أو خدمات من مو رد آخر ويتم احتساب التكلفة على نفقة المورد بما فيها التكاليف العرضية والإضافية، أو إنهاء أمر الشراء وجدول التسليم حسب تقدير تحكم.

5-9 في أوامر الشراء المتعلقة بالمنتجات، إذا قامت تحكم بأي فحص إضافي، بخلاف الفحص والاختبار المعياريين وفقاً لمعايير وإجراءات القبول، بسبب اكتشاف عيب في المنتجات، فإن أي تكاليف إضافية للفحص سيتحملها دروبها. إن عمليات الفحص والاختبارات والموافقات والتصاميم وقبول المنتجات لا تخلي المورد من مسؤوليته عن ضمان العيوب الكامنة أو الاحتيال أو التفريط، وفي حال أجبر هذا العيب الكامن أو التفريط أو الاحتيال الصادر من المورد تحكم بالجوء إلى استرجاع المنتجات، فإنه يجب على المورد تعويض تحكم بجميع التكاليف المتعلقة بتلك المنتجات وذلك الاسترجاع والتعويض عن أي أضرار مباشرة.

10 الضمان البنكي

يجوز لحكم طلب ضمان بنكي غير قابل للنقض أو الإلغاء من المورد بالصيغة والمواصفات المحددة في الشروط الخاصة في أمر الشراء أو حسب النموذج المعد من قبل البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، ويكون ساري خلال مدة أمر الشراء وحتى تاريخ التسليم النهائي للخدمات و/أو المنتجات. في هذه الحالة، لا يتم الإفراج عن الضمان البنكي الا بعد استلام الخدمات و/أو المنتجات بشكل كامل دون وجود أي ملاحظات عليها من قبل تحكم خلال (٣٠) ثلاثين يوم من تاريخ التسليم النهائي المنصوص عليه في جدول التسليم.

11 الضمان المصنعي

على المورد أن يضمن بالإضافة إلى جميع الضمانات الواردة في هذه الأحكام والشروط العامة أو المنصوص عليها صراحة أو ضمنياً بموجب النظام- أن جميع المنتجات و/أو الخدمات يجب أن تكون ذات صناعة جيدة وخالية من كافة العيوب بأنواعها؛ وأن تكون ذات نوعية صالحة للعرض في السوق ومناسبة للأغراض المقصودة؛ وأن تستخدم مواد جديدة وجيدة فقط؛ وأن الأسعار المفروضة لا تنتهك الأنظمة أو اللوائح؛ وأن الموظفين التقنيين والإداريين المعيّنين من قبل المورد مؤهلون تماماً لأداء الخدمات و/أو المنتجات. يجب على المورد تصحيح أي عيب أو نقص على الفور على نفقته الخاصة. تشكل الضمانات المذكورة أعلاه أيضاً شروطاً للبيع، وستظل سارية المفعول عند الفحص والقبول والدفع المذكورة هنا، وستشمل إلى عملاء تحكم المناسبين.

12 إقرارات الشركة والضمانات

يتعهد ويضمن المورد لتحكم التالي:

أ- عندما يكون المورد شركة أو شراكة أو ملكية فردية ، فهي منشأة حسب الأصول وقائمة بشكل صحيح بموجب أنظمة الولاية القضائية للتأسيس/ التسجيل، وأنها مؤهلة للاضطلاع بالأعمال التجارية في الولاية القضائية التي توفر فيها المنتجات و/أو الخدمات، ولديه الصلاحية لتأدية الالتزامات الواردة في أمر الشراء وجدول التسليم.

ب - أن لديه المهارات والمعرفة والخبرة والمصادر الكافية بما في ذلك الموظفين المؤهلين والمختصين لتوفير المنتجات و/أو الخدمات بما يتوافق مع أمر الشراء وجدول التسليم.

ج - أنه يخضع ويلتزم بجميع الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات.

د - أنه ليس طرفاً في أو أنه ليس على علم بأي دعوى قائمة أو محتملة أو ظروف مؤثرة أو قد تؤثر مادياً على قدرته على توفير المنتجات و/أو الخدمات، وعلى المورد بشكل فوري ، وعند علمه بذلك، إطلاع تحكم وتزويدها بتفاصيل وطبيعة أي دعوى أو ظرف.

هـ- ألا يؤدي ارتباطه بالعمل مع تحكم إلى خرق لأي التزام بالسرية يدين به المورد لأي طرف ثالث أو أن يتسبب في خرق المورد لأي اتفاقية أو تعهد مع أي طرف ثالث.

و- أن يحافظ على المعلومات السرية لتحكم باستخدام ما لا يقل عن معيار الاهتمام المستخدم للمحافظة على سرية معلوماته. تحكم قد تسجل المعلومات السرية في تصنيف حوسبي داخلي لأغراض الدفع ومنع واكتشاف الاحتيال وتسويق خدمات تحكم. ولتحكم من وقت لآخر الحق في فحص الاستخ دام الذي يتلزم به المورد بالسرية عند إرسال المنتجات واستقبالها. إذا اعتبرت مثل هذه الفحوصات ضرورية.

ز - بإقراره وموافقته للدخول في أمر الشراء هذا بالاعتماد على العناية الواجبة الخاصة به وحدها، ولم يعتمد في الدخول في أمر الشراء هذا على أي إقرار أو ضمان أو شرط أو بند آخر، صريح نظاماً أو ضمناً أو غير ذلك (بما في ذلك الحالة، النوعية، الأداء، أو الملائمة للغرض) باستثناء ما نص عليه صراحة في أمر الشراء هذا.

ح - تحكم غير مسؤولة للمورد فيما يتعلق بأي تقصير في الإفصاح (سواء كان قبل أو أثناء أو بعد تاريخ القبول) عن أي معلومات أو وثائق أو بيانات أو أي تقصير في إبلاغ المورد (سواء كان قبل أو أثناء أو بعد تاريخ

القبول) عن عدم دقة أو أخطاء أو إهمال أو عيوب أو عدم ملاءمة في أي معلومة أو وثيقة أو بيانات مقدمة للمورد من قبل تحكم.
13 بنود الدفع

يتم الدفع من قبل تحكم مقابل التسليم الفعلي للخدمات و/أو المنتجات ووفقاً لأمر الشراء والأحكام والشروط العامة هذه.

14 تعويضات مقطوعة

14-1 يتم التسليم بما يتماشى مع أمر الشراء وجدول التسليم، حيثما أمكن، وبعد الوقت أمراً جوهرياً في هذا الشأن، حيث إن أي تأخير أو تقصير متوقع في التنفيذ حسب الجدول الزمني أو معايير قبول الخدمات المشار إليهم في أمر الشراء وجدول التسليم المتفق عليه يجب إخطار تحكم على الفور مقدماً لكي تتمكن تحكم من تخفيف الخسائر التي قد تقع نتيجة مثل هذا التأخير.

14-2 في حال كان التأخر في التسليم بسبب غير متعلق بأسباب القوة القاهرة، فإنه يحق لتحكم الحصول على تعويضات مقطوعة من المورد بنسبة ١% لقيمة المنتجات و/أو الخدمات المتأخرة عن كل أسبوع تأخير بحد 1 صيلاً 0% من القيمة الإجمالية المتعاقد عليها، وحتلاً 02% من القيمة الإجمالية في حال كانت لخدمات التوريد، وفي حال استمرار التأخير من قبل المورد بعد استنفاد الحد الأقصى للتعويضات المقطوعة، فيحق لتحكم سحب جزء و/أو جميع الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المورد و/أو أن تلغي أمر الشراء وجدول التسليم بشكل فوري.

14-3 لتجنب الشك، يؤكد المورد أن التعويضات المقطوعة المشار إليها بالأعلى هي تقدير مسبق حقيقي للخسائر التي ستلحق بتحكم بسبب فشل المورد في الوفاء بتاريخ/ تواريخ التسليم. دفع أو اقتطاع التعويضات المقطوعة لا يعفي المورد من التزاماته بالأداء وفقاً لأمر الشراء وجدول التسليم ولا يعفي المورد من التزاماته ومسؤولياته الواردة في أمر الشراء وجدول التسليم.

14-4 يتفق على أن تكون أنواع الخسائر التالية خسائر غير شاملة ومباشرة ويمكن استردادها بموجب الشروط والأحكام لأمر الشراء:

أ- التكاليف والتنفقات الإضافية و/أو الإدارية التي تتكبدها تحكم والناتجة عن فشل في المنتج، أو في أوامر الشراء المتعلقة بالمنتجات، أو أي خرق جوهري لأي من الخدمات المقدمة من قبل المورد.

ب - التكاليف الإضافية للإبقاء على الخدمات و/أو نقل المنتجات لمورد آخر بسبب فشل المورد أو خرقه الجوهري في توفير ما ورد في أمر الشراء.

15 القوة القاهرة

15-1 لأغراض أمر الشراء، تشمل "القوة القاهرة" أي حدث أو ظرف يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة لأي طرف والتي بممارسة العناية الواجبة ومستوى المهارة والحذر والتبصر المتوقع عامة من شخص في موضعه لا نكبه للطرف التنبؤ به أو تجنبه أو السيطرة أو التغلب عليه بشكل معقول. إذا لم يستطع أي من الأطراف الوفاء بالتزاماته الواردة في أمر الشراء نتيجة للقوة القاهرة، فيتم حينها إيقاف أداء هذه الالتزامات بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة التي تقيدت فيها مقدرة الطرف المتضرر عن تأدية التزاماته.

15-2 يجوز للمورد أن يطلب تعديل تاريخ التسليم إذا تأثر أدائه بالقوة القاهرة.

15-3 ينبغي على الطرف الذي -أو يتوقع أن- يكون غير قادر على تأدية أي من التزاماته بموجب أمر الشراء بسبب القوة القاهرة أن:

أ- يبلغ الطرف الآخر بحدوث القوة القاهرة في أقرب وقت ممكن وقبل مدة لا تزيد عن يومين من حدوثها؛

ب - تقديم التفاصيل الكاملة عن طبيعة القوة القاهرة، واقتراح المعايير المناسبة لتخفيف الأضرار الناتجة منها والفترة المتوقعة لاستمرار القوة القاهرة والتعديلات المطلوبة لتاريخ التسليم وذلك خلال ٧ أيام من حدوثها؛

و

ج - استكمال أداء الأعمال في أقرب وقت ممكن بعد أن يخف حدث القوة القاهرة إلى حد يسمح باستئناف الأداء مع إبلاغ الطرف الآخر بالمثل.

15-4 على الطرف المتأثر بفعل القوة القاهرة بذل أقصى مساعيه لتجنب أو السيطرة على الظروف التي تشكل القوة القاهرة والتخفيف من أثر تلك القوة القاهرة. ويتعاون الطرف الآخر ويقدم المساعدة التي يجوز لها فربطاً لتضرر من القوة القاهرة أن يطلبها بصورة معقولة. لا يعفى المورد من مسؤوليته إذا كان حدث القوة القاهرة ناجماً بسبب إهماله أو (إهمال المقاول بالباطن) أو بسبب فشله في اتخاذ احترازمات وقائية ضد حدث القوة القاهرة ذي الصلة أو بسبب التصرف أو إغفال القيام بتصرف أو سببا من قبل موظفيه أو مقاوليه بالباطن أو مورديه.

16 تضارب المصالح

المورد مسؤول عن تجنب أي تضارب محتمل للمصالح والإفصاح عنه فوراً كما يجب عليه مناقشته مع تحكم قبل إصدار أمر الشراء أو بمجرد علمه بوجود تضارب محتمل أو قائم. ويلتزم المورد بأي قواعد سلوك خاصة بتحكم وتحديثاتها.

17 قيود الاستيراد

عندما يتعلق أداء المورد بالتزاماته الوارده في أمر الشراء بالاستيراد، وحيث يتضمن أمر الشراء منتجات، فالمورد يقر بأن أنظمة ولوائح الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية تطبق على توفير وشحن أي منتجات أو أجزاء للمملكة العربية السعودية. كما يقر المورد أن هذه الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستيراد والجمارك تمنع -بالإضافة لأمر أخرى- الاستيراد للمملكة العربية السعودية للمنتجات والأجزاء التي تنشأ أو تُصنع في مواقع محظورة من قبل المملكة العربية السعودية. يتكفل المورد بشحن المنتجات بجميع المستندات المطلوبة من الجمارك السعودية بما فيه ذلك على سبيل لا الحصر شهادات المنشأ المصرح بها حسب الأصول للمنتجات والفواتير التجارية.

18 الإعلان والنشر

نظرا للطبيعة الحساسة لمنتجات المورد، فإنه لا يجوز للمورد أن يعلن أو يذيع أو يصدر بيانات متعلقه بأمر الشراء دون موافقة خطية مسبقة من تحكم والتي يجوز لتحكم منحها أو منعها أو تقييدها بشروط محددة حسب تقديرها.

19 المتعاقدين المستقلين

تعد علاقة الأطراف بموجب أمر الشراء علاقة متعاقدين مستقلين يتعاملون على أسس تجارية. ليس في أمر الشراء أو الأحكام والشروط العامة ما يلزم أي من الطرفين شريكاً للآخر أو مشاركا في المشروع أو مالك الشريك له أو مفوضاً أو موظفاً أو ممثلاً أو يخول أي منا للتصرف عن الآخر أو إلزامه أو تحميله أي التزامات وليس لأحد من الأطراف أن يحمل نفسه مالكا لأي سلطة لفعل ذلك. تحتفظ تحكم ومطلق تقديرها الخاص بحق اتخاذ الاختيار النهائي والخاص بشكل منفرد لأي من مقترحات الناقلات أو شركات التأمين أو موردي الخدمات الذين يقدمون المنتجات و/أو الخدمات المحددة والتي سيتم تقديمها وفق أمر الشراء.

20 التعويض

20-1 يقر المورد على وجوب دفاعه وتعويضه وعدم تسببه بأي أذى لتحكم أو مساهميه أو مسؤوليه أو مدراءها أو موظفيها أو وكلائها أو خلفائها أو المتنازل لهم من وضد أي من الدعاوى أو الغرامات أو العقوبات عدلا وأوى القضائية، بما في ذلك تلك المرفوعة من قبل أي أطراف ثالثة، والتي تشمل أنعاب المحاماة المعقولة أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو المبالغ المدعى بها والمزعوم بأنها ناجمة أو ناشئة أو ناتجة عن المورد المباشرة أو غير مباشرة أو التي حدثت فيما يتعلق به بسبب:

أ- التصرف أو إغفال القيام بتصرف بما في ذلك أي إهمال أو سلوك غير مشروع أو سلوك متعمد؛

ب - الفشل في تأدية أي من التزاماته الواردة في أمر الشراء وجدول التسليم؛ أو

ج - النقص/ العيب في المنتجات التي تم تقديمها من قبل المورد وفقاً لأمر الشراء وجدول التسليم؛ أو

د - إهمال المورد لجوانب الصحة والسلامة.

20-2 يطبق ما ورد أعلاه بدون قيود على الإصابات أو الوفيات لأي شخص بما فيهم على سبيل المثال موظفي تحكم أو موظفي المورد أو أي من موظفي المقاول بالباطن للمورد ، كما يتعهد المورد بتعويض تحكم عن دعاوى التعويض عن الأضرار عن الطلب الأولي من تحكم إلى الحد الذي تؤدي أو قد تؤدي عيوب المنتجات المقدمة من قبل المورد لإصابة شخص و/أو الضرر بملكية تحكم أو موظفي تحكم أو أي طرف ثالث آخر.

20-3 يجب على المورد ألا يلحق تحك م بالأضرار وأن يدافع عنها وأن يعرضها عن تلك الأضرار (والتي تتضمن التكاليف) التي ستمنع أو تم الاتفاق على دفعها لأي طرف ثالث فيما يتعلق بأي دعوى أو إجراء يرفع مكدته فيما يتعلق بتشغيلها الطبيعي أو حيازتها أو استخدامها للمنتجات أو الخدمات من قبل تحكم بما في ذلك الدعاوى التي تتعلق بانتهاك براءات الاختراع أو حقوق النشر أو التصميم المسجلة أو حقوق العلامات التجارية لأي طرف ثالث ("دعوى انتهاك الملكية الفكرية").

20-4 في حال دعوى انتهاك الملكية الفكرية، على المورد أن يقوم و على الفور ودون أي رسوم إضافية على تحكم بالتعديل أو التغيير أو التصحيح الضروري للمنتجات أو الخدمات لجعلها غير مخالفة.

21 إنهاء أمر الشراء

21-1 إنهاء الإنهاء للملاءمة من قبل تحكم: يحق لتحكم إنهاء أمر الشراء وجدول التسليم في أي وقت ودون سبب بإرسال إخطار خطي للمورد مدته ٣٠ يوم دون تحمل أي مسؤولية أخرى لتحكم بشرط أن يستمر أمر الشراء وجدول التسليم فيما يتعلق بالطلبات المقدمة والتي أعرب المورد عن قبولها خطيا اعتبارا من تاريخ الإنهاء إلى أن يتم استكمال هذه الطلبات أو إنهاؤها.

21-2 إنهاء الإنهاء لسبب من قبل تحكم: يحق لتحكم إنهاء أمر الشراء وجدول التسليم بشكل فوري بناءً على إخطار خطي للمورد في حال:

أ- أصبح المورد معسرا أو مفلساً أو توقيعه لاتفاقيات مع دائنيه لإعفائه من الدين أو عند استغلاله لأي قانون لصالح المدينين المعسرين أو التصفية أو الحراسة القضائية سواء كانت إلزامية أو تطوعية.

ب - قدم المورد بياناً لتحكم له تأثير مادي على حقوق تحكم أو التزاماتها أو مصالحها مع علم المورد بأنه باطل.

ج - إذا تأخر المورد عن البدء بالعمل، أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط الاتفاقية أو الشروط والأحكام هذه، ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك كتابة.

د - إذا قام المورد بالتعاقد من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من تحكم.

هـ- في حالة عدم وفاء المورد بمتطلبات ومعايير الجودة المتفق عليها، على سبيل المثال لا الحصر: منتجات تالفة، أو مواصفات غير مطابقة، أو التأخر في التسليم، أو الأداء السيء.

و- في حالة الظروف الخارجة عن إرادة الطرفين، على سبيل المثال لا الحصر: الأنظمة والتشريعات المحلية، أو القوانين الدولية الملزمة، أو الحروب، أو الجوائح.

ز - في حالة أن المنتجات و/أو الخدمات المتفق عليها لم تعد مطلوبة.

ح - إذا أخل المورد بأحد الشروط العامة الرئيسية، على سبيل المثال: النزاهة أو دفع مبالغ للحصول على خدمات غير نظامية.

21-3 عواقب الإنهاء أو انتهاء السريان: في حال تم إنهاء أمر الشراء أو جدول التسليم للملاءمة أو لسبب، حسبما يكون الحال، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجهود التي تكبدها المورد حتى تاريخ الإنهاء، تدفع تحكم درومالسعر الشراء المنطبق وغير المتنازع عليه مقابل المنتجات و/أو الخدمات حتى تاريخ الإنهاء، كما يجب على المورد إعادة المبالغ المدفوعة من قبل تحكم فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات التي لم يقدمها أو يوفرها اعتبارا من تاريخ الإنهاء.

21-4 إنهاء أو انتهاء الحقوق أو الالتزامات: تنتهي جميع حقوق الأطراف والالتزامات فور إنهاء أو انتهاء أمر الشراء وجدول التسليم حسب هذا البند بحلول تاريخ سريان الإنهاء باستثناء:

أ- الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المستحقة عند تاريخ الإنهاء أو قبله؛ و

ب - أي حق يتمتع به أحد الأطراف بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بخرق الطرف الآخر في تاريخ الإنهاء أو قبل ذلك لأي اتفاقية أو ميثاق أو إقرار أو ضمان مدرج في أمر الشراء و جدول التسليم.

21-5 إلغاء توريد المنتجات للدفعات: عند إنهاء أمر الشراء و جدول التسليم، على المورد فوراً وعند استلام إشعار الإنهاء اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإنهاء الصفقة على الفور وبطريقة منظمة.

22 التأمين

يضمن المورد حياته على تغطية تأمينية شاملة المنتجات و/أو الخدمات التي يقدمها ومحافظة على سريتها طوال مدة أمر الشراء، هذا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المسؤولية التجارية والمسؤولية عن المنتج ومسؤولية الطرف الثالث وتعويض العمال، مسؤولية صاحب العمل وأي تأمين آخر معمول به بموجب النظام أو العرف في المجال الذي يعمل فيه المورد، مع حد للتعويض لا يقل عن (عشرة ملايين ريال سعودي) عن كل حادثة أو واقعة منفصلة أو خدمات للأحداث أو الوقائع. لا يجوز اعتبار تأمين المورد حداً من مسؤوليته.

23 القانون الحاكم

أمر الشراء و جدول التسليم يحكمهما وبشكل حصري نظام المملكة العربية السعودية.

أي نزاع لا يتم حله ودياً خلال ٣٠ يوماً من تسليم إخطار النزاع من قبل أي من الطرفين، يتم البت فيه حصرياً بالمحكمة المختصة بالرياض، المملكة العربية السعودية.

24 التعاقد بالباطن

على المورد ألا يتعاقد بالباطن بشكل كلي أو جزئي لتوريد المنتجات إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل تحكم والتي قد تمنحها أو تمتنع عنها وفقاً لإرادتها المطلقة. ويبقى المورد مسؤولاً عن التنفيذ والأداء المقدم من أي متعاقد من الباطن الذي تمت الموافقة عليه كما لو أن المورد قد قام به . وفي جميع الظروف، يظل المورد مسؤولاً وملزماً أمام الأطراف المتعاقدة عليها من الباطن عن دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد عليهم من الباطن.

25 الإخطار

أي إخطار يتم تسليمه وفق أمر الشراء و جدول التسليم، ينبغي أن يكون خطياً ويسلم بإحدى الوسائل التالية:

أ- التسليم الشخصي يدوياً مقابل إيصال استلام موقع عليه ويعتبر مستلماً من اليوم الثاني لتاريخ الفعلي للاستلام.

ب - عن طريق البريد ويعتبر الاستلام من اليوم الثاني من تاريخ تأكيد التسليم من قبل المرسل.

ج - يجب أن يكون عنوان كل طرف لتسليم الإخطار كما هو في أمر الشراء و جدول التسليم إلا إذا تم تغيير ذلك العنوان بإخطار مقدم وفق هذا البند.

د - عبر القنوات الإلكترونية الرسمية لتحكم، مثل البريد الإلكتروني لموظفي تحكم المعنيين رسمياً أو الاتصالات داخل نظام إدارة موارد تحكم (النظام الإلكتروني) وسيتم اعتبارها مستلمة في يوم التسليم إلى البريد الإلكتروني للموظفين المعنيين أو نظام إدارة الموارد (النظام الإلكتروني) بشرط استلام إثبات التسليم.

هـ- يكون الإخطار سارياً من التاريخ الذي يتم استلامه فيه وفقاً لهذا البند أو في تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.

26 خطر الخسارة

في أوامر الشراء المتعلقة بالمنتجات وفي حال التسليم دون تركيب أو تجميع، فيتحمل المورد جميع مخاطر الخسارة أو الأضرار التي تلحق بالمنتجات حتى يتم تسليمها لتحكم في موقع التسليم المحدد في أمر الشراء و جدول التسليم أو أي موقع تسليم آخر متفق عليه من قبل الأطراف. في حال التسليم مع التركيب والتجميع، تتحمل تحكم المخاطر بعد الاكتمال الناجح للتركيب أو التجميع وإصدار واستلام المواد أو الخدمات من قبل تحكم عن طريق النظام الإلكتروني. يتحمل المورد كامل المسؤولية عن التخزين الآمن والتخزين بالمستودعات والأمن والتسليم والتفريغ والحماية وتأمين المنتجات. لا يحق للمورد امتلاك أو اكتساب أي حق أو ملكية أو مصلحة بعد تمام نقل الملكية.

27 التعديل

يجوز تعديل أمر الشراء و جدول التسليم إذا دعت حاجة العمل لذلك ولن يكون لأي تعديل أي تأثير ما لم يتم خطياً وموقعاً من قبل الطرفين أو ممثل مفوض لكل طرف من الأطراف، ولا يحق للمورد الامتناع بصورة غير معقولة عن الموافقة على تغيير في إطار زمني معقول ومقبول من تحكم.

28 استقلالية الأحكام

إذا كان أي جزء في أمر الشراء أو جدول التسليم، أو الأحكام والشروط العامة باطلاً أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيتم استبعاده على ألا تتأثر بقية البنود أو الأجزاء الأخرى، وتظل سارية المفعول مستمرة النفاذ.

29 التنازل

لا يحق للمورد التنازل عن البنود والحقوق الواردة في الأحكام والشروط العامة وأمر الشراء و جدول التسليم سواء كانت بشكل جزئي أو كلي إلا بتوقيع خطي من قبل تحكم. ولا يعني أي تخلف أو تأخير من أي طرف في ممارسة حقوقه بموجب أمر الشراء تنازلاً من الطرف عن حقوقه. وفي حال التنازل، سيكون التنازل عن حق معين وفي ظروف معينة فقط، ولن يكون تنازلاً عن أي حق آخر أو حقوق أخرى، أو عن الحق المتنازل عنه نفسه في أي ظروف أخرى.

30 استمرار تنفيذ البنود

انتهاء أو إنهاء أمر الشراء وجدول التسليم لأي سبب لن يخلي أي طرف من أي من مسؤولياته أو التزاماته المنصوص عليها هنا أو التي: أ- يكون القصد منها بطبيعتها أن تنطبق بعد أي انتهاء أو إنهاء، مثل الضمانات والتعويضات والسرية.

ب - اتفق الأطراف صراحة على إبقائها بعد الانتهاء أو الإنهاء.

ج - التي لم يتم تسليمها أو أداؤها بعد.

د - التي تتعلق بملكية أو ترخيص الملكية الفكرية.

31 السرية

يجب على تحكم والمورد الاحتفاظ بأي المعلومات وجميعها بسرية تامة، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات التقنية أو غير الفنية (بصرف النظر عن شكلها) بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالبيانات والأفكار والطلبات المقدمة والمفاهيم والصيغ والطرق والأنماط والأدلة والمصنفات والمواصفات والبرامج، والأجهزة، والأسرار التجارية، والتقنيات، والعمليات، والبرمجيات، والمعرفة، والخطط والأساليب المالية والتجارية التي تستمد قيمة اقتصادية، فعلية أو محتملة، يتم نقلها شفهيًا أو كتابيًا أو في أي شكل مادي آخر، ويتم جمعها أو استخدامها أو تعلمها خلال فترة علاقة العمل القائمة بين المورد وتحكم كاملة أو يتم إبلاغها لبعضهما البعض ("المعلومات السرية")، كما يجب أن تبقى على سرية المعلومات السرية وتحافظ عليها بعناية من الدرجة المعقولة على الأقل للحفاظ على سرية هذه المعلومات السرية واستخدام المعلومات السرية فقط فيما يتعلق بالغرض المحصور في التوريد واستخدام المنتجات و/أو الخدمات بموجب أمر الشراء.

32 الملكية الفكرية

يتعهد المورد بأن كافة المنتجات و/أو الخدمات خالية من أي انتهاك لأي حق من حقوق الملكية الفكرية للغير (أو حقوق تشبه في طبيعتها حقوق الملكية الفكرية) التي يتمتع بها الغير والسارية في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو فيما يتعلق بذلك. ويتحمل المورد مخالفته لذلك ويعوّض تحكم بشكل كامل عن أي وجميع التكاليف والنفقات والأضرار والخسائر التي تتكبدها أو قد تتكبدها تحكم، بما في ذلك أية فوائد أو غرامات، أو رسوم ومصروفات، أو أتعاب قانونية ومهنية أخرى، أو مصاريف أخرى، نتيجة أو فيما يتعلق بأي مطالبة أو دعوى مقامة ضد تحكم بسبب أي انتهاك فعلي أو مزعوم من أية حقوق للملكية الفكرية المملوكة لأي طرف ثالث، وتكون ناشئة عن، أو تتعلق باستلام أو استخدام أو تقديم الخدمات و/أو المنتجات بموجب أمر الشراء هذا.

33 المدة

تبدأ مدة سريان الأحكام والشروط العامة من تاريخ أمر الشراء أو حسب ما ينص عليه أمر الشراء وتنتهي بإنهاء المدة المنصوص عليها بجدول التسليم أو بالتسليم النهائي للمنتجات و/أو الخدمات بعد قبولها من قبل تحكم.